

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1161/2533

บริษัทเทวกรรมโอสธ จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทเจริญสุขเภสัชภัณฑ์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเจริญสุขเภสัชภัณฑ์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 151)

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำมันก๊าดทั้ง 2 ชนิด ซึ่งใบฉลากสินค้าและฉลากกล่องสินค้ามีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและในฉลากสินค้าน้ำมันมวยของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนนี้นับจาก วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จและใช้ค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำมันก๊าดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าน้ำมันมวยของโจทก์ให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกการกระทำอันเป็นละเมิดต่อโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,144)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เฉพาะค่าเสียหายนาย เจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 119,124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายจำนวน 300,000บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จนกว่าจำเลยจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับสินค้าของโจทก์มี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายจำนวน 300,000บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จนกว่าจำเลยจะหยุดผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับสินค้าของโจทก์มี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ